

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6683/2537

นายมนตรี จิตต์จาริก
นายธงชัย

โจทก์
ศรีไพรรักษ์
หรือศรีไทย
รักษ์
จำเลย

กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438 วรรคสอง, มาตรา 647

ป.พ.พ. มาตรา 420 ประกอบด้วยมาตรา 438 วรรคสองบัญญัติให้ผู้ทำละเมิดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะไว้แล้ว โจทก์ผู้ยึดมรดกของผู้อื่นมาแล้วถูกจำเลยทำละเมิดจนทนายได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่มีหน้าที่ซ่อมมรดกคืนที่ถูกทำละเมิดได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม จึงมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิด ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบใช้ค่าซ่อมมรดกให้อยู่ในสภาพเดิม

ป.พ.พ. มาตรา 420 ประกอบด้วยมาตรา 438 วรรคสองบัญญัติให้ผู้ทำละเมิดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะไว้แล้ว โจทก์ผู้ยึดมรดกของผู้อื่นมาแล้วถูกจำเลยทำละเมิดจนทนายได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่มีหน้าที่ซ่อมมรดกคืนที่ถูก

ทำละเมิดได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม จึงมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิด ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเดิม

(สุนพ กิริติยติ-นิเวศน์ คำผอง-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลแพ่ง - นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>